



일상 속 두 가지 약속: 여행과 근로 계약법

우리 삶의 중요한 순간을 규율하는 계약의 핵심 원칙

우리가 탐험할 두 가지 세계



PART 1: 쉼을 위한 약속: 여행계약

- 여행계약의 정의와 법적 성격
- 여행자와 주최자의 의무
- 문제가 생겼을 때: 담보책임과 계약 종료



PART 2: 일을 위한 약속: 근로계약

- 근로계약의 정의와 핵심 당사자
- 사용자의 핵심 의무: 근로조건 명시
- 실전 법률: 사례로 보는 권리 구제

여행계약의 탄생: 새로운 약속의 형태

여행계약은 운송, 숙박, 관광 등 개별 서비스를 하나의 약속으로 묶은 것입니다.

주요 내용

- 정의: 당사자 일방(여행사)이 상대방(여행자)에게 운송, 숙박, 관광 등 여행 관련 용역을 결합하여 제공하고, 여행자는 그 대금을 지급하는 계약.
- 법적 근거: 민법 제674조의2에 신설된 새로운 유형의 계약.
- 실무 관행: 대부분 국내/국외여행 표준약관을 따르며, 여행사는 계약서 및 보험가입 증명서류를 여행자에게 교부해야 함 (관광진흥법 제14조).



단순한 '일의 완성'을 넘어: 법적 성질의 진화

여행계약에 대한 법적 시각이 어떻게 변화했는가?

과거: 도급계약설



‘여행’이라는 일의 완성을
목적으로 보는 시각.

과거 독일 연방대법원(BGH)의 입장이었음.

현재: 독립된 계약설



도급과 유사하지만, 그 자체의 고유한
특성을 지닌 별개의 계약으로 인정.

핵심: 현행 대한민국 민법과
독일 민법의 공식 입장.



여행자와 주최자: 균형 잡힌 의무

여행자의 의무

핵심: 여행대금 지급 의무.(약정이나 관습이 없으면 여행 종료 후 지체 없이 지급)

여행주최자의 의무

핵심: 계약 내용에 따른 급부 이행 의무.
부수적 의무: 신의칙상 여행자의 안전을 배려할 주의의무.



판례 Focus (98다25061)

인솔자의 과실은 여행사의 책임입니다. 판례에 따르면 여행업자는 여행자의 안전까지 배려할 의무를 부담하며, 소속 인솔자의 과실에 대해 손해배상책임을 집니다.

약속이 깨졌을 때: 여행자의 4가지 권리

• 여행에 하자가 발생하면, 여행자는 다음과 같은 권리를 행사할 수 있습니다.

1.



하자시정청구권

문제를 즉시 해결해 주십시오.
(민법 §674조의6)

2.



대금감액청구권

시정이 불가능하거나 거부되면,
비용을 깎아주십시오.

3.



손해배상청구권

발생한 손해를 배상해 주십시오.
(다른 권리와 함께 행사 가능)

4.



계약해지권

중대한 하자로 계약 목적 달성이
불가능하면, 계약을 해지하겠습니다.
(민법 §674조의7)

✧ 이 권리들은 여행 종료일로부터 6개월 내에 행사해야 합니다.

여정의 중단: 계약 종료의 두 가지 시점

여행 시작 전 (민법 §674조의3)



여행자: 언제든지 **계약 해제** 가능.

책임: 단, 여행사에 발생한 손해는 배상해야 함.
(손해배상액은 표준약관의 '소비자분쟁해결기준'에 따름)

여행 중 (민법 §674조의4)



양 당사자: 부득이한 사유 발생 시 **계약 해지** 가능.

책임: 귀책사유가 있는 쪽이 상대방의 손해를 배상. (귀책사유가 없으면 추가비용은 각자 절반씩 부담)

근로계약: 공정한 일터의 시작점

근로계약은 근로자가 노동을 제공하고 사용자가 임금을 지급하는 것을 목적으로 하는 약속입니다.

근로자 (Employee)

직업 종류와 관계없이 임금을 목적으로 근로를 제공하는 자.
(독립적 지위의 프리랜서는 제외)



사용자 (Employer)

사업주, 사업경영 담당자, 또는
사업주를 위해 근로자에 관한
사항을 행위하는 자.

'묻지마 채용'은 위법: 근로조건 명시 의무



사용자는 근로계약 체결 시 **근로조건**을 **명확히** 제시하고 **서면으로 교부**해야 할 **법적 의무**가 있습니다.

목적

상대적으로 약한 지위에 있는 근로자 보호 및 분쟁 예방.

방법

근로계약서 **서면 교부**는 필수.

위반 시

500만 원 이하의 벌금 부과.

계약서의 핵심: 기간과 시간



근로계약기간 (Contract Period)

원칙: 당사자 간 자유로운 합의.

핵심 규정: 기간제 근로자를 2년 초과
2과하여 고용 시, 기간의 정함이 없는
근로계약(**무기근로계약**)을 체결한
것으로 간주함.



근로시간 (Working Hours)

기본: 1일 8시간, 1주 40시간
(휴게시간 제외).

연장: 당사자 합의 시 1주 최대 52시간
한도로 연장근로 가능.

사례 분석 1: 법보다 낮은 약속과 아르바이트생의 권리

근로기준법보다 낮은 조건의 계약은?

결론 법 기준에 미달하는 부분만 **무효**가 되며, 그 부분은 **근로기준법이 정한 기준이 자동 적용**됩니다. 사용자는 처벌 대상이 될 수 있습니다.

상시 2인 편의점 아르바이트생, 최저임금과 퇴직금은?

결론 5인 미만 사업장이라도 **최저임금**과 **해고예고수당**은 반드시 적용됩니다.
주 15시간 이상 1년 넘게 근무 시 **퇴직금**도 지급해야 합니다.
(단, 주 평균 15시간 미만 초단시간 근로자는 제외)

사례 분석 2: 받지 못한 임금과 부당한 해고

Scenario 3

미린 임금을 받는 방법은?

해결 절차



사용자에게 직접 청구
(내용증명 발송)



관할 지방고용노동관서에 진정/고소
(근로감독관의 지급명령)



법원에 지급명령 신청 또는 민사소송 제기
(강제집행 가능)

Scenario 4

‘너 오늘 해고야!’ 구두 통보의 효력은?

부당해고는 무효입니다. 해고는 정당한 사유와 소명기회 부여 등 절차를 갖춰야 합니다.

구제 절차



지방노동위원회에 부당해고 구제 신청

불복 시



중앙노동위원회 재심 신청 또는
법원에 해고무효소송 제기

계약은 신뢰의 시작이자 권리의 기반입니다



- **여행계약** 단순한 서비스를 넘어 '안전한 경험'을 보장하는 약속입니다. 문제가 발생했을 때 당신의 권리를 명확히 알고 주장하십시오.
- **근로계약** 공정한 근로 환경을 위한 최소한의 법적 장치입니다. 계약서의 조건을 꼼꼼히 확인하고, 부당한 대우에는 법적 절차를 통해 대응할 수 있습니다.

법을 아는 것이 나와 우리를 지키는 가장 강력한 힘입니다.